

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL DUE DILIGENCE DE UNA SOFOM

La siguiente documentación es requerida para iniciar la revisión de due diligence de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple ("SOFOM"), ya sea con motivo de una posible adquisición, inversión, financiamiento o revisión corporativa.

Los documentos deberán organizarse por materia y cargarse en un data room seguro, con nombres de archivo claros. Si algún documento no existe, no es aplicable o se encuentra en trámite, favor de proporcionar una breve explicación y, en su caso, la evidencia equivalente disponible.

1. Documentación corporativa, fiscal y registral

Estos documentos permiten confirmar la existencia legal, situación fiscal básica y estado registral de la SOFOM.

Documentación requerida	Documento disponible
Copia de los estatutos sociales vigentes de la SOFOM, incluyendo escritura constitutiva, modificaciones estatutarias y, en su caso, textos consolidados disponibles.	☐
Constancia de situación fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con fecha reciente.	☐
Constancia, acuse o evidencia oficial de emisión, renovación o vigencia de la e.firma de la SOFOM.	☐
e.firma de la SOFOM. Los archivos .cer, .key, contraseñas y demás credenciales sensibles no deberán enviarse por correo electrónico; de ser necesario, se revisarán mediante protocolo seguro, canal cifrado o sesión remota supervisada.	☐
Certificado, boleta o constancia de inscripción de la SOFOM ante el Registro Público de Comercio.	☐

2. Cumplimiento PLD/FT y supervisión regulatoria

Estos documentos permiten revisar el marco de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como el cumplimiento de obligaciones regulatorias básicas.

Documentación requerida	Documento disponible
Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), incluyendo el enfoque basado en riesgos y evidencia de aprobación interna.	☐
Dictamen técnico en materia de PLD/FT emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), junto con observaciones, planes de remediación o evidencia de seguimiento, si existieren.	☐
Comprobante del pago de derechos de supervisión ante la CNBV, en caso de ser aplicable.	☐
Contrato con el proveedor del sistema automatizado de PLD/FT utilizado por la SOFOM, incluyendo, si se encuentra disponible, descripción de reglas, escenarios, alertas, flujo de investigación y criterios de cierre.	☐

3. Autorizaciones, registros y portales regulatorios

Estos documentos permiten confirmar que la SOFOM cuenta con los registros, accesos y constancias necesarias para operar y reportar ante las autoridades y plataformas correspondientes.

Documentación requerida	Documento disponible
Autorización, registro, constancia o evidencia aplicable ante CONDUSEF/SIPRES para operar como SOFOM, según corresponda al tipo de entidad.	☐
Claves, constancias o evidencia de registro ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES). Las contraseñas o credenciales de acceso no deberán enviarse por correo electrónico.	☐
Claves, constancias o evidencia de registro ante el Sistema Integral de Información de Operaciones de los Servicios Financieros (SITI), incluyendo acuses de reportes relevantes, en su caso. Las contraseñas o credenciales de acceso no deberán enviarse por correo electrónico.	☐

4. Proveedores externos, información crediticia y accesos tecnológicos

Estos documentos permiten revisar la infraestructura operativa y tecnológica que soporta la prestación de servicios financieros por parte de la SOFOM.

Documentación requerida	Documento disponible
Contrato suscrito con una sociedad de información crediticia, incluyendo anexos, términos operativos, niveles de servicio y obligaciones de confidencialidad, si se encuentran disponibles.	☐
Descripción de las APIs utilizadas por la SOFOM y, en su caso, contratos, autorizaciones, documentación técnica o evidencia de integraciones relevantes.	☐
Claves de acceso a APIs, tokens, secretos, llaves privadas, contraseñas de administrador u otros elementos sensibles no deberán enviarse por correo electrónico; de ser necesario, se revisarán mediante acceso controlado, canal seguro o sesión remota supervisada.	☐

5. Data room y protocolo de acceso controlado

Para que la revisión sea eficiente y segura, la información deberá entregarse de forma ordenada, trazable y protegida.

Documentación requerida	Documento disponible
Índice del data room organizado por carpeta, nombre de documento, fecha de versión y breve descripción de cada archivo.	☐
Documentos en formato PDF con texto seleccionable cuando sea posible; bases de datos, conciliaciones, reportes y materiales técnicos deberán proporcionarse también en formato editable o nativo cuando resulte relevante.	☐
Cualquier documento faltante, incompleto o no aplicable deberá identificarse con una breve explicación y, de ser posible, con evidencia equivalente o una fecha estimada de entrega.	☐

Nota final

Este documento constituye una solicitud inicial de información. Rusconi Consulting podrá solicitar documentos adicionales, confirmaciones, entrevistas o revisiones de sistemas si la información proporcionada revela inconsistencias, registros incompletos, observaciones regulatorias, contingencias fiscales, riesgos tecnológicos, contingencias laborales u otros asuntos relevantes para la revisión de due diligence.